

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 527 del 31/08/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 242 del 31/08/2023

OGGETTO:

Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio 2020).

Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Intervento di "Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace".

Approvazione atti Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: C84E22000700006 CIG: 9800588511 IMP. CAP. 1035 - COD. 1701202



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, comma 29 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è stato previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- efficientamento energetico;
- sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n° 13 del 17 gennaio 2020 e n° 31 del 7 febbraio 2020, si è proceduto all'assegnazione ai Comuni, per l'Anno 2020 e per ciascuno degli Anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, dell'importo complessivo pari a € 497.220.000, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

-con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 19/04/2023, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace - Annualità 2023" a Squillace Lido, redatto dall'arch. Antonio Macaluso - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 41.256,56 per lavori a base d'asta, € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 7.429,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che:

-con determinazione n° 268 dell'11/05/2023 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, per l'importo complessivo dei lavori di € 41.332,36, al netto del ribasso d'asta offerto del 3,00 %, comprensivo di € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 4.133,24;

-con determinazione n° 317 del 01/06/2023 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale;

-con determinazione n° 355 del 21/06/2023 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Tavano Giuseppe srl, in quanto la determina n° 268 dell'11/05/2023 ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP prot. n° 3574 del 21/06/2023, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli atti di gara;

-con contratto Rep. n° 351 del 12/07/2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 13/07/2023 al n° 3527 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, per l'importo contrattuale di € 41.332,36, comprensivo di € 1.313,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
-i lavori sono stati ultimati il giorno 25/08/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 28/08/2023 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile considerate le sospensioni delle lavorazioni;
-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Esaminati:

-il conto finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 41.332,36 comprensivi di € 1.313,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 4.133,24;
-il certificato di regolare esecuzione datato 28/08/2023 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

Rilevato che:

-all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 41.332,36 ed oltre IVA al 10% pari a € 4.133,24, a saldo di ogni suo avere;
-per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed al certificato di regolare esecuzione per i lavori di "*Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace*" CUP: C84E22000700006, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale;

2)-di approvare, siccome approva, il conto finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare netto di € 41.332,36 oltre IVA al 10% pari a € 4.133,24, a saldo di ogni suo avere, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

3)-di approvare, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 28/08/2023 rilasciato dalla Direzione dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

4)-di dare atto che all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 41.332,36 oltre IVA al 10% pari a € 4.133,24, a saldo di ogni suo avere;

5)-di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;

6)-di dare atto che:

-salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;

-il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile;

8)-di specificare che l'intervento risulta essere finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio 2020);

9)-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

10)-di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 9800588511;

11)-di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;

12)-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

13)-di prendere atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

14)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

15)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1035 – Cod. 1701202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

